

충남대학교병원

중징계 · 통보

제 목 개인정보 사적 수집 · 유출 및 원내 메신저 정보보안 처리 미흡

관계부서 ◆◆국 ○○○○팀, ■■■■실 △△△△과

내 용

1. 사건 개요

2021년 10월경 현(現) ○○○○팀 소속 □□ ○급 갑(이하 ‘갑’ 이라 함)이 ‘◀◀◀◀ 등’ 의 사유로 현(現) ☆☆☆☆과 소속 □□ ○급 을(이하 ‘을’ 이라 함)을 ▶▶에 ◎◎ ◆ ◆하였고, 이후 ▶▶ 조사 과정에서 을은 본인의 원내 메신저 대화 내용이 유출되었음을 인지하여 2022.6.14. 개인정보보호 담당부서(★★★★실)에 개인정보 ‘유출 및 침해 사실’ 을 신고하였으며, 이에 따라 개최된 ‘개인정보보호위원회’ 에서 ‘개인정보처리 위반 사실’ 에 대한 조사 및 감사를 요청한 사안이 발생하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「개인정보보호법」 제18조(개인정보의 목적 외 이용 · 제공 제한) 제①항에 따르면 ‘개인정보처리자는 개인정보를 제15조 제1항¹⁾ 및 제39조의3 제1항 및 제2항²⁾에 따른

-
- 1) 제15조(개인정보의 수집 · 이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.
1. 정보주체의 동의를 받은 경우
 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
 4. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우
 5. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
 6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
- 2) 제39조의3(개인정보의 수집 · 이용 동의 등에 대한 특례) ① 정보통신서비스 제공자는 제15조제1항에도 불구하고 이용자의 개인정보를 이용하려고 수집하는 경우에는 다음 각 호의 모든 사항을 이용자에게 알리고 동의를 받아야 한다. 다음 각 호의 어느 하나의 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.
1. 개인정보의 수집 · 이용 목적

범위를 초과하여 이용하거나 제17조 제1항 및 제3항³⁾에 따른 범위를 초과하여 제3자에게 제공하여서는 아니 된다’ 라고 되어 있다.

또한, 충남대학교병원은 병원이 처리하는 모든 개인정보가 분실, 도난, 변조 또는 훼손되지 않도록 안전하고 체계적으로 관리하고 적법하게 개인정보를 처리함으로써 정보주체의 권리를 보호하기 위하여 필요한 사항을 정하기 위해 「개인정보보호규정」을 두고 있으며, 「개인정보보호규정」 제2조(적용범위) 제①항 및 제②항에는 ‘병원에서 처리하는 환자 정보, 보호자 및 대리인의 정보, 임직원의 정보 등 모든 개인정보에 적용하며, 병원의 모든 직원과 병원에서 처리하는 개인정보를 취급하는 위탁업체 직원, 실습생 등 병원의 개인정보를 취급하는 모든 사람들에게 적용한다’ 라고 되어 있다.

그리고 「같은 규정」 제29조(개인정보 수집, 이용 및 제공 원칙) 제①항에 따르면 ‘병원의 업무를 목적으로 처리되는 개인정보는 정보주체로부터 개인정보 수집 목적 달성에 필요한 최소한의 범위에서 합리적이고 공정한 수단을 사용하여 수집하여야 한다. 또한, 「개인정보보호법」 제15조 내지 제20조에 의거하여 같은 규정에서 명시한 경우를 제외하고는 개인정보를 임의로 수집, 이용 및 제공할 수 없다’ 라고 되어 있다.

아울러, 「같은 규정」 제51조 제①항에서는 ‘개인정보가 허락되지 않은 접근, 수정,

2. 수집하는 개인정보의 항목

3. 개인정보의 보유·이용 기간

② 정보통신서비스 제공자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 동의 없이 이용자의 개인정보를 수집·이용할 수 있다.

1. 정보통신서비스(「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제2호에 따른 정보통신서비스를 말한다. 이하 같다)의 제공에 관한 계약을 이행하기 위하여 필요한 개인정보로서 경제적·기술적인 사유로 통상적인 동의를 받는 것이 뚜렷하게 곤란한 경우

2. 정보통신서비스의 제공에 따른 요금정산을 위하여 필요한 경우

3. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

3) 제17조(개인정보의 제공) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제3자에게 제공(공유를 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우

2. 제15조제1항제2호·제3호·제5호 및 제39조의3제2항제2호·제3호에 따라 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우 - 중략 -

③ 개인정보처리자가 개인정보를 국외의 제3자에게 제공할 때에는 제2항 각 호에 따른 사항을 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 하며, 이 법을 위반하는 내용으로 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

노출, 훼손, 파괴 등으로부터 위협받지 않도록 적절한 정보보호시스템을 운영하여야 한다’ 라고 되어 있으며, 이와 관련하여 개인정보의 물리 및 기술적 보호를 위한 세부적인 사항은 「정보보호지침」에서 정하고 있다.

따라서 병원의 모든 직원은 개인정보보호를 위하여 관계 법령 및 규정 등에서 정하는 바에 따라 관련 업무를 처리하여야 하고 개인정보 등의 정보보안을 위하여 병원 정보보호시스템(네트워크, 시스템, 프로그램 등) 운영 시 적절한 기술적보호 조치가 이루어져야 한다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 개인정보 사적 수집·유출 부적정

갑은 전(前) 부서인 ▲▲과에 지난 2021년 9월 인사(전보)발령 후 근무하던 중 담당업무 관련 자료를 확인하던 과정에서 2019년 11월 이후 근무하였던 과거 전임자들과 본인의 원내 메신저 대화 내용이 업무용 PC 내 원내 메신저 폴더 안에 보안 조치 없이 ‘●●●●●’ 라는 파일로 별도 저장되고 있다는 사실을 확인하였다.

이후 갑은 타 직원의 개인정보라는 것을 인지 가능하였음에도 타 직원의 개인정보이자 비밀정보인 메신저 대화 내용을 무단 열람하였고 을과 타 직원 간의 메신저 대화 내용 안에 본인을 험담하는 내용 등이 있었다는 사유로 관계 법령 및 규정 등에서 정한 공식적인 절차나 조치 없이 임의 판단하에 2020.10.6. 업무용 PC안에 별도 저장되어 있던 ‘○○○○○’ 및 ‘●●●●●’ 메신저 파일 전체를 이동식저장장치(USB)로 무단 복사 및 유출⁴⁾하였고, 또한 이렇게 유출한 파일 등을 본원 <<센터 신고 및 ○○ ◇◇(◀◀◀◀) 등을 위한 자료로 임의 활용하였다.

4) ■■■실-0000(0000.00.00.) ▽▽▽▽▽▽ ▣▣협조 의뢰에 따른 협조 요청에 관한 답변에 따르면 2020.10.6. 갑이 업무용 PC에서 ‘○○○○○’, ‘●●●●●’ 파일을 USB로 반출한 내역이 확인 됨.

위 사실을 종합하여 볼 때, 갑은 타 직원의 원내 메신저 대화 내용이 본인이 사용하고 있는 업무용 PC 안에 보안 조치 없이 별도 파일로 저장되어 있었음으로 접근이 가능하였다고 하더라도, 원내 메신저 대화 내용 안에는 타 직원의 개인민감정보 및 환자 관련 개인정보 등이 포함되어 있을 가능성이 높기에 관계 법령 및 규정 등에 따라 개인정보보호 및 정보주체의 권리를 위하여 공식적인 절차 등을 통해 적법하게 처리했어야 했으나 그렇게 하지 않았다.

따라서 타 직원의 개인정보이자 비밀정보인 원내 메신저 대화 내용을 열람한 후 본인 임의 판단하에 이를 무단 유출하고 사적 활용한 갑의 비위행위는 타 직원의 개인정보 등을 침해한 것으로 이는 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당한다.

2. 원내 메신저 정보보안 처리 미흡

△△△△과는 ▷▷▷▷▷▷▷시스템 구축에 따라 2019.10.31. 기존 원내 메신저를 업그레이드하여 설치·운영하던 중 2019.11.15. 이후 일부 사용자에게서 메신저 프로그램이 비정상적으로 종료되는 오류가 발생하여 원내 메신저 개발업체인 ‘▼▼▼▼▼▼▼’ (이하 ‘위탁업체’라 함)에게 이에 대한 조치를 요청하였다.

이에 위탁업체에서는 오류의 원인을 찾아 이를 해결하기 위해 오류가 발생한 일부 업무용 PC에 ‘●●●●●’ 파일이 생성되도록 프로그램을 설치하였는데 관계 부서인 △△△△과에는 이러한 오류 해결 방법에 대하여 구체적인 논의를 하지 않고 관련 업무를 수행하였다.

또한, 위탁업체는 위의 업무처리 과정에서 일부 업무용 PC에 설치된 해당 프로그램의 보안 기능⁵⁾이 제대로 실행되는지 확인을 통해 점검하여야 했으나 그렇게 하지 않았다

5) 보안기능: 메신저에 로그인 후 사용 행위(대화, 쪽지 송·수신, 로그 온/오프 등)가 로그로 저장하도록 하고 다시 로그인 하는 시점에

으며, 원내 메신저 오류 점검이 완료된 이후에는 해당 프로그램의 설치 목적이 달성 되었으므로 지체 없이 이를 제거해야 했으나 그렇게 하지 않는 등 개인정보보호 및 정보보안 관련 업무를 미흡하게 처리하였다.

그 결과 일부 직원의 원내 메신저 대화 내용이 일정 기간 암호화 등의 개인정보보호 및 정보보안 기능의 적용 없이 업무용 PC에 별도 저장되었을 뿐만아니라, 정보주체 외에는 노출되어서는 안 되는 메신저 대화 내용이 정보보호를 위한 기밀성⁶⁾의 결여 등으로 제3자에게 노출되어 침해되는 상황을 초래하였다.

관련자 주장 및 판단

갑은 위 사안과 관련하여 타 직원의 원내 메신저 대화 내용을 유출한 사실은 인정 하였으나, 을과 타 직원 간 원내 메신저 대화 내용 중 본인을 혐담하는 내용이 있었기 에 본인의 권익이 침해 받은 상황이라고 판단하였고, 본인을 혐담한 직원의 메신저 대화 내용을 ■■기관에 제출한 것이 그 직원의 개인정보가 침해된 것이라고 생각하 지 않으며, 본인은 정당방위라고 말하고 싶다고 답변하였다.

그러나 갑이 무단 수집 및 유출한 타 직원의 원내 메신저 대화 내용 전체가 본인 의 혐담 내용이었다고 볼 수 없는 점, 타 직원의 원내 메신저 대화 내용은 그 직원 의 개인민감정보 등이 포함된 비밀정보이며, 그 대화 내용 안에는 업무상 환자 관련 개인정보가 포함되어 있을 가능성이 높다는 점, 관계 법령 및 규정 등에서 정하고 있는 공식적인 절차 등을 거치지 않고 무단으로 수집하고 유출했어야 하는 예외적인 긴급성 등의 정당한 사유가 있다고 볼 수 없는 점 등을 고려하였을 때 개인정보 침해 등에 대한 갑의 주장을 받아들이기 어렵다.

기(既) 저장된 로그 기록은 삭제되며 다시 재 로그인 이후 행위가 로그로 저장되도록 함

6) 정보보호지침 제145조(용어의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “기밀성(Confidentiality : C)” 라 함은 비 인가자가 임의의 정보를 사용하거나 정보가 노출되지 못하도록 하는 특성이다. 정보자산 또는 데이터가 전송, 백업, 보관 중에 허가 받지 않은 사람에게 노출되지 않아야 함을 의미한다. - 이하 생략 -

또한, 원내 메신저 위탁업체인 ▼▼▼▼▼▼▼은 개인정보보호 및 정보보안 관련 미흡한 업무처리⁷⁾에 대해 잘못을 인정하고 있다. 다만, 원내 메신저 설치 후 발생한 오류의 원인을 찾기 위한 방법으로 ●●●을 하는 경우가 있고 본사의 통상적인 방법이었다고 답변하였다.

한편, 을의 ‘개인정보 유출신고서’ 내용의 사실 확인(환자 개인정보 포함 여부 등)을 위하여 유출된 메신저 대화 내용 열람에 대한 동의 여부를 확인하였으나, 을이 이를 거부하였기에 유출 범위 등 세부적 사항에 대한 확인은 불가하여 감사 요청사항과 조사과정에서의 관련자 진술, 관련 증거, 전·후 사정을 토대로 판단하였다.

징계요구 양정

갑이 타 직원의 개인정보이자 비밀정보인 원내 메신저 대화 내용을 열람하고 본인 임의 판단하에 이를 무단 유출하여 사적 활용한 행위는 정당한 권한 없이 타 직원의 개인정보 등을 침해한 것으로 이는 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규정」을 위반한 사항에 해당한다.

따라서 위 사안을 종합하여 볼 때 갑의 비위행위는 「복무규정」 제4조(성실 의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제69조(징계의 양정) 기준에 따라 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우로 중징계(◇◇)에 해당한다.

한편, 위탁업체인 ▼▼▼▼▼▼▼은 원내 메신저의 오류 점검 과정에서 개인정보 보호 및 정보보안 관련 업무를 미흡하게 처리하여 직원의 개인정보가 침해될 수 있는 상황을 초래한 바, 해당 계약의 제반사항, 개인정보보호규정 및 정보보호지침 등에 따라 위탁업체의 책임 있는 조치를 강구해야 할 것이다.

7) 주식회사 ▼▼▼▼▼▼▼ 답변 공문[문서번호 0000000000-00 <충남대학교병원 메신저> ●●●●파일 비정상 동작의 경위의 건] 참조

조치할 사항 충남대학교병원장은

- ① 타 직원의 개인정보인 메신저 대화 내용을 정당한 권한 없이 위법하게 수집 및 유출하고 사적인 목적달성 수단으로 활용한 갑에게는 「인사규정」 징계절차에 따라 징계처분(◇◇) 하시고, (중징계)
- ② △△△△과는 개인정보보호 및 정보보안을 위해 일제점검 등을 실시하여 업무와 무관하거나 불필요한 프로그램 여부를 점검하시기 바라며, 원내 메신저 유지보수 과정에서 관련 업무를 미흡하게 처리한 ▼▼▼▼▼▼에 대하여는 계약 제반사항과 관련 규정 및 지침에 따른 적법한 조치를 강구하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 아울러, 정보주체의 동의 등 관련 법령 및 규정을 위반하여 타 직원의 개인정보를 열람하고 무단 수집·유출 및 사적 활용한 갑에 대하여는 「개인정보보호법」 위반 사항이 확인되므로 「직원직무관련 범죄고발지침」 제4조(고발여부의 판단)⁸⁾ 등에 따라 고발여부를 결정하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자 : ◆◆국 ○○○○팀 담당 □□ ○급 갑 - 중징계(◇◇)]

8) **직원직무관련 범죄고발지침 제4조(고발여부의 판단)** ① 원장은 범죄의 고발여부를 결정함에 있어 그 도의 경중과 고의 또는 과실여부를 고려하여 판단하되, 특히 다음 각 호에 해당하는 경우에는 더욱 엄정히 처리하여야 한다.

1. 직무와 관련하여 금품을 수수한 경우
2. 공금횡령 등 직무에 관한 부당한 이득 또는 재물취득과 관련된 범죄에 해당되는 경우 (단, 다음 각 호의 경우에는 반드시 고발하여야 한다.)
 - 가. 횡령금액이 200만원(누계금액) 이상인 경우
 - 나. 횡령금액을 전액 원상회복하지 않은 경우
 - 다. 최근 3년 이내에 횡령으로 징계를 받은 자가 또 다시 횡령을 한 경우
3. 부당한 행정행위를 수반한 범죄를 저질러 본인 또는 제3자에게 이익을 가져다 준 경우
4. 범죄 내용이 파급개연성이 크고 수사 시 비위 규모가 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
5. 징계처분을 받고 징계기록 말소기간 이내에 다시 범죄에 해당하는 비위를 행한 경우
6. 기타 범죄의 횡수, 수법 등을 고려할 때 고발하는 것이 타당하다고 판단되는 경우